

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Acta N° 22

El 30 de octubre de 2009, siendo las 8:15, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz, con la presencia de Amalia Gómez, Luis Morcillo Suárez, Liliana Bina, Cristina Frenquelli, Gabriel Cardo, Carlos Lange, Julio Bustos, Mónica Martínez, Gustavo Bolognani, Eduardo Vega José Luis Rigazio y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio; y María Elena Foglia, Raquel Merlino y Alberto Verdinelli de la Unidad Técnica.

La presidenta abre la reunión recordándole a los presentes que ese mismo día a las 10:30 tienen la audiencia con el Intendente. Además, les informa que ya se ingresaron los dictámenes por la modificación de la Ordenanza 4021, artículo 2 y por la Estación Terminal, junto con los pliegos.

Luego se da lectura al acta anterior y se realizan las correcciones pertinentes. A raíz de las observaciones del acta, surge nuevamente el debate acerca de las multas labradas por los cercos y verjas en infracción. Luis Morcillo Suárez expresa que no cree que deban hacerse excepciones, sino normas que rijan en determinadas zonas de la ciudad. Liliana Bina le aclara sobre este tema que ella propuso que dentro de la norma se contemplen las excepciones, como en el caso de los lotes de 10 metros que pueden apoyarse sobre las medianeras. Y dice que cuando hay situaciones que se contraponen con la norma, pero tienen un justificativo, se debe modificar la norma para todos, y no hacer una excepción para un particular.

Se lee al modelo nota confeccionada para presentar al Concejo de Representantes, y se debate el contenido entre los presentes.

Mónica Martínez opina que se deben suspender las multas y las inspecciones hasta que se dicte el nuevo Código de Edificación y se revean las actuales normativas, en vez de pedir el statu quo. En este sentido, Alberto Verdinelli opina que deben alinearse con lo que dictaminó el Tribunal de Faltas en base a la nota de Obras Privadas respecto al caso de Rigazio, que implica suspender las acciones y no la normativa.

Rigazio plantea una situación de injusticia o intencionalidad en torno al tema, ya que él fue la única persona a la que le respondieron de esa manera, de entre 1500 actuaciones similares. Finalmente, se resuelve adecuar la nota y adjuntar la cédula de notificación de José Luis Rigazio, además de plantear la suspensión en lugar del status quo.

Pasa a tratarse el tema del vencimiento de los plazos previstos en la Carta Orgánica Municipal para el dictado del Código de Edificación por parte del CPUA. Se da lectura a la nota elaborada por el arquitecto Verdinelli (la que pide una prórroga) y por otro lado de la realizada por Amalia Gómez (que informa que no se pudieron cumplir los plazos y que mantiene la normativa actual hasta tanto se defina el ejido municipal).

Liliana Bina expresa que desde el CPUA deben informar las razones por las que no pudieron cumplir con los plazos, pero no pueden pedir prórroga ni modificar lo establecido por la Carta Orgánica Municipal.

Mónica Martínez cree que se pueden ir modificando las alturas, el FOS y las unidades de vivienda por lote, que no hace falta esperar a que se resuelva el ejido.

Carlos Bartmus aclara que siempre van a ser modificaciones parciales del Código de Edificación. En este sentido, Alberto Verdinelli propone ir por partes, y manejarse con el artículo 78 en vez del artículo 74. Se decide pedir por los dos temas, ejido municipal y Código de Edificación, pero por separado; y solicitar que se trabaje según el artículo 78 que permite realizar modificaciones parciales al Código, sin pedir prórroga.

Liliana Bina informa sobre la reunión que se llevó a cabo el martes pasado en la Legislatura respecto al tema del ejido de Villa Carlos Paz, a la misma asistieron los concejales Adrián Lizarriturri y Esteban Avilés. Las novedades en torno al ejido son que se sacó de archivo el expediente para corregirlo, hay que verificar el plano y las coordenadas. En cuanto al conflicto de límites, formalmente, sólo hay una nota presentada por la comuna de San Antonio de Arredondo. Amalia Gómez comenta que hay consenso entre los distintos bloques del Concejo de Representes, lo cual ayuda para resolver el tema.

Luego, pasa a tratarse el tema del Complejo Aerosilla. La presidenta les informa que el señor Nicollier se comunicó con el CPUA, solicitando una respuesta. En este sentido, la

Unidad Técnica presenta un dictamen preliminar con los requerimientos para la empresa. Se da lectura al mismo. Liliana Bina pide que se adjunte la opinión de ADARSA, que pone énfasis en las remediaciones y en la concertación. La arquitecta manifiesta que estos temas deben tratarse antes de que los proyectos comiencen a construirse o estén los hechos consumados.

Posteriormente, a pedido de Julio Bustos, se da lectura a la nota con la opinión de ADARSA.

Mónica Martínez opina que la diferencia fundamental entre las dos notas es que en la de la Unidad Técnica no está planteada la acción de concertación, queda abierta, ya que consideraron pertinente que este tema se revise luego de que la empresa presente todos los requerimientos solicitados en el dictamen.

José Luis Rigazio dijo que desde el CPUA deberían dar el marco y fijar un precedente de lo que se puede hacer en un proyecto de concertación. Discuten entre los presentes qué es lo que le van a pedir al Complejo Aerosilla.

Liliana Bina dice más allá de lo que dictamine la Provincia y de que el Estudio de Impacto Ambiental permita la construcción, el Municipio debe pedirles una contraprestación. Morcillo Suárez manifiesta que al dejarlo abierto significa que por más que el impacto ambiental sea favorable, se puede concertar.

La arquitecta Bina propone elevar al Concejo de Representantes ambas notas: el informe de la Unidad Técnica y el de ADARSA, y que en función de ellos el legislativo tome una decisión. Rigazio deja sentado que la Asociación Inmobiliaria adhiere al escrito de ADARSA.

Carlos Bartmus expresa que se siguen tratando cuestiones particulares, una intervención en un sector determinado, pero siguen sin resolver cuestiones más importantes como el impacto global del proyecto en cuanto al tránsito peatonal y vehicular, la organización del complejo, etc.

Liliana Bina propone realizar un dictamen unificado para presentar al Concejo de Representantes.

Rigazio manifiesta que de ahora en más deben planificar hacia delante.

Amalia Gómez opinó que no se puede dejar todo sujeto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para salvar la aprobación, ya que cuentan con una norma que dice que en la zona AP1 no se puede construir.

María Elena Foglia resalta la importancia de realizar el EIA, ya que si ellos lo aprueban y luego viene una inundación, por ejemplo, el CPUA va a ser el responsable. En ese sentido, todos estuvieron de acuerdo con que se haga dicho estudio.

Alberto Verdinelli plantea que el tema todavía no está maduro y requiere de más estudio. Plantea el concepto de Complejo Turístico, que les sirve para que este tipo de emprendimientos se vean en conjunto y que los empresarios dejen de hacer cosas aisladas. A la vez que expresa su adhesión al informe de ADARSA pero no coincide en que avanza en las pautas de negociación con el empresario, cree que eso debería verse luego de los requerimientos.

Liliana Bina dice que si el Estudio de Impacto Ambiental no es obligatorio en ese caso por la ley 7343, la Secretaría de Ambiente le puede decir al Municipio que lo haga por su cuenta. En cuanto a la concertación, cree que no deben tenerle miedo a avanzar, que es muy necesaria en el caso de otorgarse la factibilidad al proyecto.

Luis Morcillo Suárez pregunta, en caso de que el Estudio de Impacto Ambiental es favorable, si eso los obliga a aprobar el proyecto. Ya que cree que al pedirles el EIA, lo estarían vinculando a la aprobación del proyecto. Carlos Lange le responde que el estudio les sirve para cubrirse frente a cualquier eventualidad, y siguen teniendo la alternativa de aprobarlo bajo ciertas condiciones o no aprobarlo.

Bartmus propone ser más ejecutivos y pregunta que acciones se les pueden ir pidiendo a la empresa. Martínez propone enmarcar los requerimientos dentro del 20 por ciento destinado a espacios verdes y equipamiento.

Liliana Bina pide que se cierre el tema y se eleven ambas notas al Concejo de Representantes, que es quien debe decidir. Se debate acerca de la concertación, la Arquitecta cree que el empresario ya debe saber lo que se le pide a cambio, y que edificio va a estar rodeado de espacio público.

Carlos Lange dice que el empresario se comprometió a traer el Estudio de Impacto Ambiental, pero aún no lo hizo. Eduardo Vega opina que es necesario que el Concejo de Representantes notifique a los interesados de la resolución.

Liliana Bina propone unificar las dos notas para la semana siguiente o elevar el dictamen presentado por la Unidad Técnica, como opinión de la Comisión Plenaria Honoraria y por otra parte la nota elaborada por ADARSA. Y agrega que el Concejo de Representantes es quien debe darle respuesta a Nicollier, y no el CPUA.

Se acuerda que Mónica Martínez corregirá el dictamen de la Unidad Técnica y que la nota de ADARSA esté redactada en plural. Según Liliana Bina estos son insumos que le sirven al Concejo de Representantes para responderle al empresario. Amalia Gómez les pregunta si están todos de acuerdo y le responden que sí.

A las 10:00 finaliza el tratamiento de los temas del orden del día y se debaten brevemente los puntos a abordar en la audiencia con el intendente Carlos Felpeto, la que está programada para ese mismo día a las 10:30 en el Palacio Municipal.

Como se había previsto, los temas a tratar son: gestiones ante la Provincia para definir el ejido municipal, los pliegos de licitación para la Estación Terminal de Ómnibus y la crisis hídrica. También proponen abordar la cuestión de los emprendimientos urbanos en la zona, como Nuevo Aire Carlos Paz.

Como es el primer encuentro con el Intendente creen que será una reunión más que nada protocolar, donde manifestarán la necesidad de comunicarse periódicamente con el Ejecutivo Municipal.

Por último, la presidenta les informa que se está avanzando en el contrato de alquiler de las oficinas para el CPUA, y que se prevé esté listo a la brevedad. Siendo las 10:15 se da por finalizada la reunión.